

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 258/2542

นาง ดวง แข ธรรมดุษฎี

โจทก์

นาง เณลิม ศรี แอก ทอง กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 271

โจทก์จำเลยตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษามาตามยอม โดยจำเลยยอมชำระเงินให้แก่โจทก์จำนวน 48,000 บาท แต่ตกลงผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน เดือนละ 800 บาท นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2529 เป็นต้นไป และทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนถัดไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ซึ่งจะชำระเสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 กันยายน 2534 แต่เมื่อปรากฏว่าจำเลยผิดนัด ไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตั้งแต่งวดประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2530 เป็นต้นมา ฉะนั้นหนี้จำนวนดังกล่าวจึงเป็นหนี้ที่โจทก์มีสิทธิร้องขอให้บังคับคดีได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2530 เป็นต้นไป โจทก์ร้องขอให้บังคับคดีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2540 ซึ่งยังไม่เกินกำหนดเวลา 10 ปี โจทก์จึงไม่สิ้นสิทธิที่จะขอให้บังคับคดีตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์และจำเลยทั้งสองทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยจำเลยทั้งสองยอมชำระเงินจำนวน 48,000 บาท แก่โจทก์ ตกลงผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 800 บาท นับแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2529 เป็นต้นไปและทุกวันที่ 25 ของเดือนถัดไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองผิดนัดงวดใด

งวดหนึ่งถือว่าผิดทั้งหมด ยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ในจำนวนเงิน 70,000 บาท ตามฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความให้เป็นพับ ตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษาตามยอมลงวันที่ 1 กันยายน 2529

ต่อมาวันที่ 1 สิงหาคม 2540 โจทก์ยื่นคำขอต่อศาลชั้นต้นว่าจำเลยทั้งสองมิได้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ขอให้มีการตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อทำการยึดทรัพย์ของจำเลยทั้งสองชำระหนี้ให้แก่โจทก์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ยื่นขอให้บังคับคดีเกิน 10 ปีนับแต่วันมีคำพิพากษาให้ยกคำขอ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีจำเลยตามคำขอของโจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองเพียงข้อเดียวว่า โจทก์สันสิทธิที่จะขอให้บังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 หรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาตามยอมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2529 โดยจำเลยทั้งสองยอมชำระเงินให้แก่โจทก์จำนวน 48,000 บาท แต่ตกลงผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน เดือนละ 800 บาท นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2529 เป็นต้นไปและทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนถัดไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ซึ่งจะชำระเสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 กันยายน 2534 แต่เมื่อปรากฏว่า จำเลยทั้งสองผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตั้งแต่งวดประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2530 เป็นต้นมา

ฉะนั้น หนี้จำนวนดังกล่าวจึงเป็นหนี้ที่โจทก์มีสิทธิร้องขอให้บังคับคดีได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2530 เป็นต้นไป โจทก์ร้องขอให้บังคับคดีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2540 ซึ่งยังไม่เกินกำหนดเวลา 10 ปี โจทก์จึงไม่สิ้นสิทธิที่จะขอให้บังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271

พิพากษายืน

(ไพศาล เจริญวุฒิ-อริราช มณีภาค-พินิจ เพชรรุ่ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ